

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2609/2535

นาย ชู ศักดิ์ ฉายะ ทรัพย์
นาย อรุณ ธิติ สันติ คุณ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 8 (9), มาตรา 9, มาตรา 14

จำเลยเป็นหนี้ค่าสินค้าที่ซื้อจากโจทก์เป็นเงิน 266,304 บาทและเป็นหนี้เจ้าหนี้รายอื่นอีก 3 ราย เป็นเงิน 92,250 บาทเศษจำเลยได้รับหนังสือทวงถามจากโจทก์ให้ชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าสองครั้ง ซึ่งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน แต่จำเลยไม่ชำระหนี้และจำเลยไม่ได้นำสืบให้เห็นว่าจำเลยมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้ให้แก่โจทก์และเจ้าหนี้รายอื่นของจำเลยได้แม้จำเลยจะมีรายได้เดือนละ 10,000 บาท ก็ไม่พอพียงว่าสามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมด จำเลยจึงเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยสั่งซื้อและได้รับสินค้าสมุด กระดาษและเครื่องเขียนจากโจทก์รวม 26 ครั้ง เป็นเงิน 266,304 บาท แต่จำเลยไม่ชำระราคาสินค้า โจทก์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ดังกล่าวรวมสองครั้ง ซึ่งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน แต่จำเลยไม่ชำระหนี้และได้ปิดสถานที่ประกอบธุรกิจหลบหนีไป จำเลยจึงเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดและพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ จำเลยไม่เคยสั่งซื้อและรับสินค้าตามฟ้องจากโจทก์ หนี้ตามฟ้องอย่างมากก็เพียง 10,000 บาท จำเลยมีรายได้ประจำจากการเป็นพนักงานของบริษัทขายเครื่องเขียนในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายเดือนละ 5,000 บาท และมีรายได้ค่าตอบแทนพิเศษจากการขายอีกประมาณเดือนละไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท จำเลยไม่ได้เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวขอให้ยกฟ้อง

เดิมศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว ครั้นวันนัดสืบพยานจำเลยจำเลยยื่นคำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติม ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตจำเลยอ้างตนเองเบิกความเป็นพยาน แล้วศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นรับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมของจำเลยและดำเนินการสืบพยานจำเลยตามบัญชีระบุพยานของจำเลย แล้วมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดีโจทก์ฎีกา ศาลฎีกาพิพากษายืน

ศาลชั้นต้นรับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมของจำเลยและสืบพยานจำเลยตามบัญชีระบุพยานดังกล่าว แล้วมีคำสั่งใหม่ให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่เห็นว่า นอกจากจำเลยจะเป็นหนี้ราคาสินค้าต่อโจทก์เป็นจำนวนเงินถึง 266,304 บาท ดังวินิจฉัยแล้ว โจทก์ยังมีนายกนกศักดิ์อศิริชัยเวทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทศิริชัยสแตนเนอร์

จำกััด นางเรณู อัจฉารกูร หุ้่นส่วนผู้จััดการห้ำงหุ้่นส่วนจำกััดเรณูชั้นดรีส์ และนายอดิศักดิ์ อนุโลมสมบัติ เป็นพยานเบิกความด้วยว่า จำเลยเป็นหนี้ราคาสินค้ำบริษัทศิริชัย สเตชั่นเนอรีจำกััด และห้ำงหุ้่นส่วนจำกััดเรณูชั้นดรีส์ เป็นเงิน 38,275.20 บาทและ 13,975 บาท ตามล่ำดับ กับเป็นหนี้นายอดิศักดิ์ตามเช็คที่จำเลยสั่งจ่าย 40,000 กว่าบาท และมีนายเกียรติ ญาณไพศาลทนายความของโจทก์เป็นพยานเบิกความว่า พยานในฐานะทนายความผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ได้มีหนังสือทวงถามจำเลยให้ชำระหนี้แก่โจทก์แล้วรวมสองครั้ง ซึ่งมีระยะเวลาห้ำงกันไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.4 ถึง จ.10 จำเลยก็ไม่ได้ชำระหนี้ให้โจทก์ได้ความดังนี้ ส่วนจำเลยไม่ได้นำสืบให้เห็นว่าจำเลยมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้ให้โจทก์และเจ้าหนี้รายอื่นของจำเลยได้และที่จำเลยเบิกความว่า จำเลยทำงานมีรายได้ประมาณเดือนละ10,000 บาท นั้น เห็นว่า เป็นเพียงคำเบิกความกล่าวอ้างลอย ฤษของจำเลย โดยจำเลยไม่มีพยานหลักฐานอื่นมานำสืบสนับสนุนให้เชื่อได้ว่าเป็นความจริง และแม้จะฟังว่าจำเลยมีรายได้ตามจำนวนดังกล่าวจริง ก็ไม่เพียงพอที่จะให้ฟังได้ว่าจำเลยสามารถชำระหนี้ให้โจทก์และเจ้าหนี้รายอื่น ฤษ ของจำเลยได้ ข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่า จำเลยเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ฎีกาของจำเลยในปัญหานี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

พิพากษายืน

(พรชัย สมรรถเวช-ยงยุทธ ธารีสาร-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ